

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3862/2533

บริษัท สยาม กลการ จำกัด
นาย บุญ เลิศ ชาญโชคประเสริฐ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572, มาตรา 698, มาตรา 798

ป.วิ.พ. มาตรา 93

สำเนาเอกสารใบมอบอำนาจที่โจทก์มอบอำนาจให้ จ. และอ. เป็นผู้ลงนามในสัญญาเช่าซื้อ โดยโจทก์ไม่ได้อ้างต้นฉบับใบมอบอำนาจมาแสดง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 572 วรรคสอง และมาตรา 798 บังคับว่าสัญญาเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือและการตั้งตัวแทนเพื่อกิจการนั้นต้องทำเป็นหนังสือด้วย อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 93 บังคับว่า การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้น ให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสาร การที่โจทก์อ้างสำเนาเอกสารใบมอบอำนาจดังกล่าว จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ต้องถือว่าการตั้งตัวแทนของโจทก์ในการนี้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ จ. และ อ. ไม่มีอำนาจลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อได้ ฟังว่าโจทก์ไม่ได้ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะ ดังนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล ได้มอบอำนาจให้นายชั้น พูนทวี นายสม หมาย สิริยานนท์ นายยงยุทธ ชินภูมิรัตนะคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดี แทน และโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางจงกลณี เขมะชิต และนายอุดม เตริยมดำรง เป็นผู้ที่มีอำนาจลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อในฐานะผู้ให้เช่าซื้อแทนโจทก์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2526 จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์กระบะเลขเครื่อง 758669-เอสดีเอ็ม จากโจทก์ 1 คัน ราคา 315,200 บาทชำระค่าเช่าซื้อล่วงหน้า 31,000 บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระ 36 งวด งวดละเดือน ได้ทำหนังสือสัญญาเช่าซื้อกันไปปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้า ประกันยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาค้า ประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 6 ซึ่ง จะต้องชำระในวันที่ 1 ธันวาคม 2526 เป็นต้นมาเกิน 2 งวดติดต่อกัน โจทก์ถือว่า สัญญาเช่าซื้อเลิกกันตั้งแต่วันที่ ผิดนัดจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ แต่ไม่ได้ส่งคืนต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ยึดรถยนต์คืนได้ในสภาพเสียหายมาก ช่างประเมินราคาค่าซ่อมเป็นเงิน 59,673 บาทการที่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบ รถยนต์คืนโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยคิดเปรียบเทียบกับค่าเช่ารถยนต์ ตามปกติไม่ต่ำกว่าเดือนละ 4,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2526 ถึงวันที่โจทก์ ได้รถยนต์คืนเป็นเงิน 48,000 บาท จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์แล้ว แต่จำเลย ทั้งสองไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 103,673 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เอกสารหมาย จ.3 เป็นสำเนาเอกสารใบมอบอำนาจปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าเสียหายตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อได้ความว่า เอกสารหมาย จ.3 เป็นสำเนาเอกสารใบมอบอำนาจที่โจทก์มอบอำนาจซึ่งจำเลยที่ 2 กับผู้ตายทำมาหาได้ร่วมกันหรือไม่นั้น เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า ทรัพย์สินทั้งสองรายการดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินซึ่งได้มาในระหว่างที่จำเลยที่ 2 กับผู้ตายอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับว่า ทรัพย์สินทั้งสองรายการดังกล่าวนี้เป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยที่ 2 กับผู้ตายทำมาหาได้ในระหว่างที่อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าทรัพย์สินซึ่งจำเลยที่ 2 กับผู้ตายทำมาหาได้ร่วมกัน

ปัญหาที่ว่า เครื่องทองรูปพรรณ 3 รายการ คือสร้อยคอทองคำ 1 เส้น หนัก 4 บาท เข็มขัดทองคำ 1 เส้น หนัก 10 บาท เข็มขัดนาฬิกา 1 เส้น หนัก 8 บาทมีและอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้จำเลยที่ 2 กล่าวในฎีกาของจำเลยที่ 2 ในตอนท้ายว่า พยานโจทก์ที่เบิกความว่าเห็นผู้ตายสวมใส่เครื่องทองรูปพรรณทั้งสามรายการรับฟังไม่ได้ ไม่มีทรัพย์สินดังกล่าวตกอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2 ขณะผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่จำเลยที่ 2 กล่าวในฎีกาของจำเลยที่ 2 ในตอนต้นว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ตายมีเครื่องทองรูปพรรณทั้งสามรายการดังกล่าวซึ่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ตายกับจำเลยที่ 2 คนละครึ่งนับเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว จึงถือได้ว่าจำเลยที่ 2 รับในฎีกาว่า เครื่องทองรูปพรรณทั้งสามรายการมีและอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ 2

ส่วนปัญหาที่ว่า ทรัพย์สิน 5 รายการ ซึ่งได้แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 1599 ตำบล ขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมสร้อยคอทองคำ 1 เส้น หน้า 4 บาท เข็มขัดทองคำ 1 เส้น หน้า 10 บาท เข็มขัดนาฬิกา 1 เส้น หน้า 8 บาท และบ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเป็นทรัพย์สินที่ จำเลยที่ 2 กับผู้ตายทำมาหาได้ร่วมกันหรือไม่เห็นว่าเป็นไปตามพฤติการณ์แห่งคดีย่อม เป็นการยากที่บุคคลภายนอกจะหยั่งทราบความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินระหว่างผู้ ตายกับจำเลยที่ 2 แต่เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ที่ผู้ตายทำพินัยกรรมซึ่งมีข้อความแต่ เพียงว่ายกที่ดินโฉนดเลขที่ 108 ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่โจทก์ มิได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินอย่างอื่นให้แก่โจทก์หรือผู้อื่นอีกเลย เช่น นี้อาจแสดงว่าก่อนที่จำเลยที่ 2 กับผู้ตายจะอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ผู้ตายมีทรัพย์สินส่วนตัวเพียงอย่างเดียวคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 108 เพราะถ้าผู้ตายมีทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายด้วย ผู้ตายก็น่าจะ ระบุนำไว้ในพินัยกรรมว่าให้ทรัพย์สินอื่นใดตกให้แก่ผู้ใดบ้างศาลฎีกาเชื่อว่าทรัพย์สินอีก 5 รายการดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 กับผู้ตายทำมาหาได้ร่วมกัน จำเลยที่ 2 กับผู้ตายจึงเป็นเจ้าของร่วมกันและมีส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละ ครึ่งหนึ่งเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย ส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ตาย ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแต่ผู้เดียวของผู้ตาย ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในประเด็นเรื่องอายุความเป็นประเด็นที่มิได้ยกขึ้นว่า กันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แผลง มาตรา 249 วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พลเอก พิสิษฐ์สังขมกร-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ